

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025.

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Cho thuê tàu du lịch của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-ĐGNAP-CN.TPHCM ngày 26/02/2025 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ:

1. Giá khởi điểm: Tại Vòng 1 theo Quyết định số 05/QĐ-XTDL ngày 11/02/2025 về phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá.

Tại các vòng đấu giá tiếp theo, giá khởi điểm là giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề đảm bảo không thấp hơn giá trả tối thiểu.

2. Bước giá: Là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3. Giá trả tối thiểu: Là mức giá thấp nhất mà người tham gia đấu giá trả cho từng vòng đấu đảm bảo theo quy định. (Giá trả tối thiểu = Giá khởi điểm + 01 Bước giá)

4. Khoản tiền đặt trước: Là khoản tiền mà người tham gia đấu giá phải nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thời hạn đã niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản. Mức tiền đặt trước là mười phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

5. Đồng tiền: Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế cuộc đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là VNĐ).

6. Người tham gia đấu giá: là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và quy định khác của pháp luật liên quan.

7. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế cuộc đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 2. THÔNG BÁO, NIÊM YẾT CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ:

- Niêm yết việc đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh niêm yết công khai việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

- Thông báo công khai việc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

ĐIỀU 3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, NƠI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

1. Tài sản đấu giá cho thuê: Tàu du lịch

- Đặc điểm kỹ thuật:

- + Tên phương tiện: Tàu du lịch Xà No
- + Số đăng ký tàu HGi: 6979
- + Cấp phương tiện: VR-SII
- + Công dụng: Chở hành khách (Nhà hàng nổi)
- + Năm và nơi đóng: 2012, Cần Thơ
- + Chiều dài thiết kế: 33,18 m
- + Chiều rộng thiết kế: 7,00 m
- + Chiều cao mạn: 2,10m
- + Chiều dài lớn nhất: 36,55 m
- + Chiều rộng lớn nhất: 7,20m
- + Chiều chìm: 0,88 m
- + Mạn khô: 1,226 m; Vật liệu vỏ: Thép
- + Số lượng, kiểu và công suất máy chính 1: CUMMINS6;(SM:11044135); 220 CV.
- + Tải trọng toàn phần; số lượng người được phép chở: TTTP: 62,62 (tấn); 200 người + 25 thuyền viên.
- Điểm neo đậu: Đồi diện Khách sạn Bông Sen - TP. Vị Thanh.
- Tài sản gắn liền với Tàu du lịch: Công cụ dụng cụ, trang thiết bị phục vụ trên Tàu du lịch (Danh mục chi tiết theo chứng thư số 135/2025/43812/CT-TV ngày 20/01/2025).
- Đặc điểm chi tiết hiện trạng tài sản cho thuê tàu du lịch theo chứng thư số 135/2025/43812/CT-TV ngày 20/01/2025.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02, Võ Văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 4VP-C+D+F, 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Nơi neo đậu Đồi diện Khách sạn Bông Sen - TP.Vị Thanh.

ĐIỀU 4. MỤC ĐÍCH CHO THUÊ.

1. Tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê:

Sử dụng tàu du lịch cho thuê để hoạt động chạy từ Bến cầu tàu trước khách sạn Bông Sen đến Cầu Mười Thước tàu quay về bến, phục vụ ăn uống, giao lưu nhằm khai thác tối đa công suất của tàu; thực hiện chức năng nhiệm vụ giới thiệu,

2. Thời gian cho thuê: 05 năm

ĐIỀU 5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ *(Trong giờ hành chính).*

2. Địa điểm: Nơi neo đậu Đồi diên Khách sạn Bông Sen - TP.Vì Thanh.

- **Người tham gia đấu giá khi đi xem tài sản** phải mang theo giấy CCCD/CC; Giấy giới thiệu của tổ chức (trường hợp người đi xem tài sản không phải là đại diện của Tổ chức), Phiếu thu tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh phát hành.

Mọi chi phí liên quan đến việc đi xem tài sản do Người tham gia đấu giá chịu.

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/03/2025.

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 4VP-C+D+F, 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02, Võ Văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại liên hệ: 097.225.2774

3. Người đến mua hồ sơ mời tham gia đấu giá phải có các giấy tờ sau:

- Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với người tham gia đấu giá là tổ chức (*Bản sao công chứng*).

- Bản chính Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực hợp lệ (nếu người mua hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó). Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ

Chí Minh sẽ lưu giữ bản chính các giấy tờ này.

ĐIỀU 7. GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ ĐỂ TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ.

1. Giá khởi điểm cho thuê Tàu du lịch: **19.600.000 đồng/tháng, 235.200.000 đồng/năm, 1.176.000.000 đồng/ 05 năm.**

- Thời gian cho thuê Tàu du lịch là 05 năm.
- Tiền thuê Tàu thanh toán theo định kỳ 06 tháng/đợt (nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của đầu mỗi đợt nộp).

*** Lưu ý:**

- Chi phí liên quan đến đăng kiểm trên đà (2,5 năm/lần) sẽ do đơn vị cho thuê tàu chi trả từ nguồn kinh phí của đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo.
- Các chi phí bảo trì máy móc thiết bị và các khoản chi phí phát sinh liên quan đến công tác vận hành tàu... kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê sẽ do đơn vị thuê tàu chi trả.

2. **Bước giá:** Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm, được xác định là mức chênh lệch cố định đối với tất cả các vòng đấu giá, bước giá là **20.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

ĐIỀU 8. TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC.

1. **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá** (tính cho 01 bộ hồ sơ) là: **200.000 đồng/01 bộ hồ sơ** (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ). Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

2. **Mức tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm là: 117.600.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: **Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/03/2025 và đến 17 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.**

- Cách thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ **Tên tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ**

+ **Số tài khoản: 3311129999**

+ **Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).**

+ **Nội dung: “Tên Người đăng ký tham gia đấu giá..., nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tàu du lịch của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang”.**



Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đủ các điều kiện được tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này và người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, không vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 14 của Quy chế này sẽ được Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá tài sản qua thông tin nhận lại tiền đặt trước đã đăng ký tại Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

ĐIỀU 9. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: **Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/03/2025.**

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 4VP-C+D+F, 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02, Võ Văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Điện thoại liên hệ: 097.225.2774

Lưu ý:

- Hồ sơ tham gia đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại.

- Hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá phải có tên trong danh sách mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, công ty, các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 9 của Quy chế này và các điều kiện sau:

+ Có nhu cầu và khả năng về tài chính để thuê tài sản đấu giá.

+ Một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Không có quan hệ tài chính, quan hệ tổ chức đối với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (tổ chức hành nghề đấu giá tài sản).

+ Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

2.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Phải nộp đầy đủ thành phần hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều này.

- Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

- Khi tham gia đấu giá phải mang theo chứng từ nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước.

- Phải chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đúng theo quy định của pháp luật.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. (Có nội dung cam kết khai thác tài sản đúng mục đích, đảm bảo công suất khai thác, đúng thời hạn nộp tiền thuê tài sản theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá và thông tin đã cung cấp).

b) Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá (*nếu có*), Giấy xác nhận về việc xem tài sản đấu giá có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

c) Bản sao (*có chứng thực/công chứng*) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ ẩm thực.

d) Bản sao (*có chứng thực/công chứng*) CC/CCCD/HC (*còn thời hạn*) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh; Bản sao CC/CCCD/HC (*còn thời hạn*) của người được ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá.

e) Lập phương án tổ chức khai thác dịch vụ đảm bảo yếu tố quảng bá hình ảnh Đất và Người Hậu Giang, hình ảnh du lịch Hậu Giang đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

f) Bản cam kết đảm bảo công suất khai thác cho tàu xuất bến tối thiểu 3 lần/tuần.

g) Bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan khi khai thác dịch vụ tàu thủy; có phương tiện, tay nghề đảm bảo cho việc khai thác dịch vụ sử dụng tàu thủy đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật (*Bản chính*).

h) Văn bản ủy quyền theo đúng quy định pháp luật (*nếu có*).

Lưu ý:

- Đối với trường hợp ủy quyền: Trong phiên đấu giá tài sản, một người chỉ được đại diện cho một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá thì không được nhận đại diện ủy quyền của đối tượng tham gia đấu giá khác.

- Thành phần hồ sơ phải ký ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá và bỏ vào phong bì A4 (Phong bì A4 được phát khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá) nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 10. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ.

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do Đấu giá viên điều hành.
5. Phiên đấu giá chỉ được tổ chức đấu khi có ít nhất từ 02 Người tham gia đấu giá trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá.
6. Tuyệt đối đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho người tham gia đấu giá.
7. Đối với Thông báo mời tham gia đấu giá lần đầu mà không có người tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 (một) người đủ điều kiện tham gia đấu giá thì không tổ chức phiên đấu giá. Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trình Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang phương án xử lý phù hợp với quy định của pháp luật kèm theo Biên bản làm việc về phiên đấu giá.

ĐIỀU 11. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ.

1. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 (Thứ Năm).
2. Địa điểm: Tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02, Võ Văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐIỀU 12. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ.

1. **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá
2. **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên
3. **Số vòng đấu giá:** Đấu giá theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.
4. **Bước giá và cách thức trả giá:**
 - **Bước giá:** Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm, được xác định là mức chênh lệch cố định đối với tất cả các vòng đấu giá, bước giá là: **20.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
 - **Cách thức trả giá:** Bắt đầu từ Vòng đấu thứ nhất (Vòng 1), Giá trả tối thiểu = Giá khởi điểm + 01 bước giá. (Giá khởi điểm từ vòng đấu giá thứ hai (Vòng 2) là giá đã trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề không thấp hơn giá trả tối thiểu). Giá trả cho từng vòng không hạn chế đảm bảo không thấp hơn giá trả tối thiểu.

Ví dụ:

Vòng 1: Giá trả tối thiểu = 1.176.000.000 đồng + 20.000.000 đồng = 1.196.000.000 đồng.

1012
CÔNG TY
HỢP DANH
NHẤT AN PHÚ
CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
P. HỒ

Vòng 2: Giá trả tối thiểu = 1.196.000.000 đồng + 20.000.000 đồng = 1.216.000.000 đồng.

5. Cách xác định người trúng đấu giá.

Tại mỗi vòng đấu giá, Người tham gia đấu giá được phát một phiếu trả giá, Người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Thời gian trả giá cho mỗi vòng đấu tối đa là **10 (mười)** phút. Hết thời gian ghi phiếu, Người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; Đấu giá viên kiểm đếm số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một Người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất đã trả của từng vòng đấu giá, giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá trước liền kề và đề nghị Người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Sau khi Đấu giá viên công bố giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo 02 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây thì Đấu giá viên yêu cầu tổ thư ký tiếp tục phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng đấu tiếp theo. Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tiếp tục tham gia trả giá, Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Các trường hợp phát sinh:

- Trường hợp sau khi kết thúc vòng đấu thứ nhất mà tại một vòng đấu bất kỳ, Người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá hoặc không có nhu cầu tiếp tục tham gia đấu giá thì phải viết vào phiếu trả giá là **“không tiếp tục tham gia”**, không được nói bằng lời.

- Tại mỗi vòng đấu giá, người tham gia trả giá có phiếu trả giá không hợp lệ theo quy định thì không được tiếp tục tham gia trả giá các vòng tiếp theo.

- Trường hợp sau khi kết thúc vòng đấu thứ nhất mà tại một vòng đấu bất kỳ tiếp theo chỉ có 01 người tham gia trả giá (những người trả giá còn lại đều không tiếp tục tham gia đã xác nhận vào phiếu trả giá tại vòng đó) có giá trả và phiếu trả giá hợp lệ thì Đấu giá viên công bố người trả giá đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp sau khi kết thúc vòng đấu thứ nhất mà tại một vòng đấu bất kỳ tiếp theo, nếu tất cả Người tham gia đấu giá đều ghi trong phiếu trả giá là **“không tiếp tục tham gia”** thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và có phiếu trả giá hợp lệ của vòng trước liền kề là người trúng đấu giá.

- Trường hợp tại vòng đấu không có người tham gia đấu giá tiếp mà có từ hai người trở lên cùng trả mức cao nhất bằng nhau tại vòng trước liền kề, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả cao nhất bằng nhau để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì Đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; Đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người

có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

ĐIỀU 13. QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRẢ, PHIẾU TRẢ GIÁ HỢP LỆ; PHIẾU TRẢ GIÁ KHÔNG HỢP LỆ; CÁCH THỨC TRẢ GIÁ HỢP LỆ.

1. Phiếu trả giá hợp lệ:

- Là phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu (có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) và thống nhất với các tài liệu trong Hồ sơ tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá không bị rách nát và phải đọc được rõ các nội dung trong phiếu. Phiếu trả giá phải ghi đầy đủ tên người tham gia đấu giá, giá trả bằng số và bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên;

- Phiếu trả giá được Đấu giá viên công bố là phiếu hợp lệ trước sự chứng kiến của những Người giám sát và đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Phiếu trả giá có giá trả không được thấp hơn giá tối thiểu. Giá trả tối thiểu = Giá khởi điểm + 01 bước giá.

Lưu ý:

- Trường hợp có sự sai lệch giữa giá trả bằng số và bằng chữ thì sẽ lấy giá trả bằng chữ để xét giá. Nếu giá trả bằng chữ không có nghĩa thì giá trả bằng số sẽ được xét giá. Trường hợp giá trả bằng chữ và bằng số đều không xác định hoặc không có nghĩa thì phiếu trả giá không hợp lệ và sẽ không được xét giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá sơ xuất không ghi đầy đủ các thông tin quy định có trên phiếu trả giá (ngoại trừ thông tin về giá trả bằng số, bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên), Đấu giá viên sẽ hướng dẫn trực tiếp để hoàn thiện cho đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định.

- Trường hợp tại một vòng đấu giá mà một người tham gia đấu giá nộp nhiều phiếu trả giá thì các phiếu trả giá đó bị xét là không hợp lệ.

b. Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Là phiếu không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định và được Đấu giá viên công bố là Phiếu trả giá không hợp lệ trước sự chứng kiến của những Người giám sát và đại diện của những người tham gia đấu giá.

ĐIỀU 14. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ; CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai



lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với cùng một tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản đấu giá;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với cùng một tài sản đấu giá;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với cùng một tài sản đấu giá;

g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

h) Tại phiên đấu giá người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc

2.1. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (*Trừ trường hợp không đủ điều kiện được tham gia đấu giá*);

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15: Trường hợp sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá.

2.2. Trường hợp không được nhận lại tiền đặt cọc

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền thuê tài sản đấu giá theo quy định.

2.3. Tiền đặt trước khi người tham gia đấu giá không được nhận lại và tiền đặt cọc khi người trúng đấu giá không được nhận lại trong các trường hợp nêu trên thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 15. THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẤU GIÁ VÀ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ.

1. Thủ tục chuẩn bị đấu giá

a) Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành sẽ tiến

hành xét duyệt, thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá để xác định người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện được tham gia đấu giá theo đúng các quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này và thông báo đến người tham gia đấu giá theo quy định.

b) Rút lại hồ sơ tham gia đấu giá: Trước khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo thông báo mà người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá có đề nghị xin rút đăng ký (có đơn đề nghị rút lại đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) thì xử lý như sau: Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không được trả lại; tiền đặt trước sẽ được hoàn trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì mọi trường hợp đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá có đề nghị xin rút đăng ký tham gia đấu giá đều không được chấp thuận.

2. Tổ chức phiên đấu giá tài sản:

a) Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá có mặt đúng giờ theo quy định tại địa điểm tổ chức phiên đấu giá, trường hợp đến muộn sau 15 phút kể từ khi người điều hành phiên đấu giá điểm danh người tham gia đấu giá xong mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì được xử lý theo quy định của pháp luật;

- Mỗi tổ chức được cử 01 người đại diện tham dự phiên đấu giá;

b) Đấu giá viên điểm danh từng người tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ theo quy định gồm: Căn cước/Căn cước công dân, Giấy đăng ký hoạt động; Giấy tờ chứng minh việc nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá; Hợp đồng uỷ quyền theo quy định.

c) Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự quy định tại Điều 42 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

d) Trường hợp tại vòng đấu giá không có người trả giá tiếp mà có từ 2 (hai) người trở lên cùng trả một giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì Đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

đ) Trường hợp người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

e) Trường hợp khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản thì cuộc đấu giá không thành.

f) Trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước mà việc tổ chức phiên đấu giá bị dừng vì lý do bất khả kháng hoặc bị hủy theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có văn bản của người có tài sản đấu giá đề nghị dừng phiên đấu giá trước thời điểm mở phiên đấu giá thì Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn trả lại tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá theo phiếu thu tiền do Công ty phát hành, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này.

ĐIỀU 16. NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột, của người quy định tại Khoản 3 Điều này.

5. Các trường hợp không đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quy định Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 17. HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá theo quy định.

2. Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Trong thời hạn **05** ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả trúng đấu giá, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang thực hiện ký Hợp đồng cho thuê

tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Thời gian cho thuê 05 năm.

5. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng thuê tài sản đấu giá giữa Bên A và bên trúng đấu giá có hiệu lực, bên trúng đấu giá phải thanh toán theo định kỳ 06 tháng/đợt (nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của đầu mỗi đợt nộp).

6. Trường hợp có bất kỳ vi phạm nào của các bên tham gia ký kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá thì việc xử lý những vi phạm này sẽ căn cứ vào các cam kết ràng buộc trong Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá đã ký kết và các quy định hiện hành của Bộ luật Dân sự cũng như quy định của Quy chế cuộc đấu giá này.

ĐIỀU 18. HỦY KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ, QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ.

Hủy kết quả trúng đấu giá thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

ĐIỀU 19. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Đối với người tham gia đấu giá.

- Được cung cấp thông tin về tài sản đấu giá và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham gia đấu giá theo quy định.

- Được đến nơi lưu trữ tài sản đấu giá để kiểm tra thực tế của tài sản cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan và đồng ý tham gia đấu giá, thực hiện đầy đủ quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, quy định có liên quan của pháp luật hiện hành, không khiếu kiện, thắc mắc trước khi tham gia đấu giá.

- Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế cuộc đấu giá.

2. Đối với người trúng đấu giá

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 48 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

- Phải nộp tiền trúng đấu giá và các nghĩa vụ khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, chỉ được triển khai khai thác sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 20. XỬ LÝ VI PHẠM

a) Trường hợp người trúng đấu giá quyền thuê tài sản đã được bàn giao nhưng không tiến hành đầu tư khai thác theo thời gian quy định thì xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý gây khó khăn, trở ngại cho khách hàng tham dự đấu giá, chiếm dụng, tham ô; làm sai lệch hồ sơ, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt



hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 21. NỘI QUY TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ:

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.
- Người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không phải là đại biểu - khách mời, người không có nhiệm vụ được phân công không được vào tham dự phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo và Quy chế cuộc đấu giá đã được ban hành.
- Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại tự do, lộn xộn trong phòng đấu giá. Không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá.
- Người tham gia đấu giá không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.
- Người tham gia đấu giá không được quay phim chụp hình trong phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá. Không được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên.
- Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá thì bị tước quyền tham gia đấu giá.

ĐIỀU 22. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Những quy định về đấu giá tài sản trên không nêu trong Quy chế này sẽ được áp dụng theo các quy định hiện hành tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án đấu giá của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Pháp luật có liên quan.
3. Người điều hành phiên đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, Người tham gia đấu giá chấp hành đúng theo các nội dung quy định tại Quy chế này.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này thì Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cùng với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang bàn bạc phương án giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang;
- Cổng Đấu giá tài sản quốc gia;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu hồ sơ./.

TRƯỞNG CHI NHÁNH



Hoàng Thanh Sơn